

1500183-53.2022.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142716/2022 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 25188754 -

DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2142716 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

INARAE VITORIA CAROLINE DO CARMO DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500183-53.2022.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500183-53.2022.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142716/2022 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 25188754 -

DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2142716 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

INARAE VITORIA CAROLINE DO CARMO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

INARAE VITORIA CAROLINE DO CARMO DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, porque no dia 25 de maio de 2022, por volta de 14:30 horas, na Rua São Salvador, altura do número 343 - Vila Zalla, nesta cidade e comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) eppendorfs de "crack", com peso aproximado de 0,69 gramas e 04 (quatro) porções de maconha, com peso aproximado de 4,78 gramas (auto de exibição e apreensão a fls. 27/28 e laudo de

exame químico-toxicológico de fls. 69/73), substâncias entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificada (fls. 95), ofertou defesa (fls. 89).

A denúncia foi recebida no dia 18 de agosto de 2022 (fls. 96/97).

A acusada foi citada (fls. 130).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas e a ré em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

O Ministério Público ofertou alegações finais orais, requerendo a condenação da ré, fixação da pena no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006 e fixação de regime inicial semiaberto.

Os debates foram substituídos por Memoriais para a defesa.

A defesa, por seu turno, por memoriais escritos, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 135/136).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01, 02) boletim de ocorrência nº BX5821-1/2022 (fls.22/24), pelo auto de apreensão (fls.27/28), pelo auto de constatação de drogas (fls.29/30), pelo laudo químico-toxicológico (fls.69/73).

A autoria é certa.

Os agentes de segurança LUCIANO CLEBER NUNES e MARCELO GHIRALDI relataram, corroborando seus depoimentos prestados na fase inquisitiva, que estavam pela Vila Zalla para diligências e visualizaram a ré, num ponto conhecido pela venda de entorpecentes, conhecido como biqueira da igreja. A ré foi visualizada comercializando entorpecentes para um motociclista. Esse motociclista, quando percebeu a presença da viatura presencial evadiu-se e não foi possível sua abordagem. A ré também saiu correndo e adentrou uma residência, que seria de sua sogra. A sogra, de nome Elza, franqueou a entrada e então, no seu interior, estava a ré que foi abordada e com ela foram encontradas entorpecentes, sendo que ela relatou, espontaneamente, que realmente estava na venda por questões financeiras. A ré, ouvida em juízo, confessou a prática da narcotraficância e revelou que estava no comércio ilícito porque necessitava de dinheiro para pagamento de aluguel e compra de alimentos para seus filhos.

Assim, evidente que a ré praticava o tráfico de entorpecentes na modalidade trazer consigo.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pela nobre defensora, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto das provas coligidas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que à acusada são favoráveis as circunstâncias judiciais

trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que embora conste a existência de outro feito, ainda está em trâmite (certidão de fls. 38).
Há atenuante da confissão. No entanto, como a pena-base foi fixada no mínimo legal, não há como aplicar o redutor dela (Súmula 231 do STJ).
Não há agravantes, nem causa de aumento de pena.
Não se aplica ao réu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois a acusada é tecnicamente primária e não há indícios de que se dedique às atividades criminosas integrando organização criminosa. Assim, diminui-se a pena-base em 2/3, perfazendo o montante de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena e primariedade da ré, será o inicialmente aberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar INARAE VITÓRIA CAROLINE DO CARMO DA SILVA (RG. 50.606.321), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial aberto.

Substitui-se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que, por meio da Resolução nº 5/12, o Senado Federal suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, e, sobretudo, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, 44, I, segunda parte), a ré não é reincidente em crime doloso (CP, 44, II) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente (CP, 44, III).

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, 44, § 2º):

1 - prestação pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social;

2 - prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Transitado em julgado, lance-se o nome da ré no Rol dos Culpados.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, a ré poderá recorrer em liberdade, inclusive pelo regime inicial de cumprimento de pena ora fixado.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declara-se o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls. 79 - R\$ 62,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia auferida com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 21 de setembro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA